



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

נציגות הבית המשותף ברח' הרצל 58, חדרה
(ע"י אייל מלמד, ורון בשקין)

התובעת:

-נגד-

1. מוסקוביץ מתן
 2. ירושיק ליודמילה
- באמצעות ב"כ עו"ד ליברנט מלכה

הנתבעים:

פסק דין

תביעה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין), על סך 2,328 ₪ שהגישה נציגות הבית המשותף נגד שני בעלי דירות בבית המשותף.

רקע כללי

1. במרכז ההליך בית משותף בן 9 דירות, הנמצא ברחוב הרצל 58 חדרה, הידוע כחלקה 123 בגוש 10035 (להלן – הבית המשותף).

2. התובעת היא נציגות הבית המשותף המיוצגת על ידי רון בשקין בעל זכויות בדירה הרשומה כתת חלקה 7 (להלן – בשקין); ועל ידי אייל מלמד (להלן – מלמד), בנו של בן ציון מלמד, הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 3.

3. נתבע 1 הוא הבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה 12 (להלן – הנתבע). נתבעת 2 היא בעלת זכויות בדירה הרשומה כתת חלקה 4 (להלן – הנתבעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בכתב התביעה עתרה הנציגות לחיוב הנתבעים בתשלום חלקם היחסי בהוצאות ותחזוקת הבית המשותף, לפי הפירוט הבא:

הנתבע – 665 ₪ [320 ₪ בגין מיסים שוטפים עבור חודשים 9/2022 עד 4/2023 (כולל) לפי חישוב של 40 ₪ לחודש; 60 ₪ בגין שירותי גינון; 285 ₪ עבור הוצאות מיוחדות].

הנתבעת – 1663 ₪ [800 ₪ בגין מיסים שוטפים עבור חודשים 9/2022 עד 4/2023 (כולל) לפי חישוב של 100 ₪ לחודש; 150 ₪ בגין שירותי גינון; 713 ₪ עבור הוצאות מיוחדות].

5. הנתבעים הגישו כתב הגנה וטענו שיש לדחות את התביעה נגדם בשורה של נימוקים, בהם העדר מעמד חוקי לתובעת כנציגות הבית המשותף, העלאת התשלום החודשי ביחס לנתבע שלא כדין, דרישת תשלום בגין הוצאות מיוחדות שלא הוצאו בפועל.

תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם

טענות הנציגות

6. הנציגות פנתה אל הנתבעים בבקשה לשלם את חלקם בהוצאות התחזוקה של הבית המשותף, וכן את החוב שהצטבר. הנתבעים עשו דין לעצמם, ומזה כשנה וחצי הם אינם משתתפים בהוצאות התחזוקה והניהול של הבית המשותף; מנגד הם נהנים מכל השירותים שניתנים לבית המשותף, על חשבון הדיירים האחרים, שכן נושאים בתשלום חלקם.

7. הנתבעים טוענים לנזקים לכאורה בלי שהציגו אסמכתאות להוכחת גורמי הנזקים, אלא רק בליל של סיפורים ללא שום תמיכה בראיות.

8. הנתבעים גרמו לנציגות, ולחבריה באופן אישי, להוצאות רבות. מבוקש לפסוק הוצאות משפט, הפסד ימי עבודה, הוצאות נסיעות וחניה, שעות רבות שנדרשו להשקיע בניהול ההליך, בהעדר תקציב לקבלת ייצוג משפטי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות הנתבעים

9. אין לראות בתובעת כנציגות חוקית של הבית המשותף; מלמד ובשקין כפו את עצמם על דיירי הבית המשותף, ולא נבחרו כדין. לא התקיימה אספה כללית, ולא ניתן זמן היערכות של 14 יום כקבוע בחוק המקרקעין, כדי לקיים את האספה ולבחור מתוכה נציגי ועד.
10. חבר הנציגות מלמד אינו בעל דירה בבניין, ואף לא הוצג ייפוי כוח או אסמכתא אחרת להוכחת סמכותו לנהל את ענייניו של אביו בכל הנוגע לדירתו בבית המשותף.
11. בשקין ומלמד ביצעו תיקונים לתועלתם האישית. בוצע תיקון בגג בלי לקבל את הסכמת בעלי הדירות ברוב הנדרש, בלי שהוצגה חוות דעת, ללא פירוט האם מדובר בבעיה של בעל הדירה או של כלל בעלי הדירות. הדרישה להשתתפות בהוצאות התחזוקה של הרכוש המשותף נעשתה בצורה בריונית, ללא ביסוסן באסמכתאות כלשהן, כך לדוגמה, הארקת החשמל (ראו להלן).
12. בבית המשותף אין שירותי נקיון וגינון ו"אין חשמל". בנטל ההוצאה לטיפול בהרחקת היונים צריך לשאת מי שסובל מהמטרד, ואין לחייב את כל דיירי הבניין לשאת בהוצאה זו. לטענת הנתבעת, במשך כל השנים לא היו יונים בבניין.
13. לא הוכחו ולא נסתרו תלונותיהם של הנתבעים על ונדליזם, הפרעות ואי-סדר שנגרמו לדיירים על ידי שוכרים שהתגוררו בבניין.
14. היה ויוחלט שעל הנתבעים לשלם את מסי ועד הבית, יש לערוך חישוב מדויק, שכן היו שנתיים שלא הייתה נציגות פעילה, כמובן יש להורות על "פריסה מקסימלית".
15. בדיון הראשון הסכימו הנתבעים לסיים את ההליך בפשרה. כידוע הסכמי פשרה מסתיימים בכך שכל צד נושא בהוצאות שלו, אך התובעת עמדה על הוצאותיה, ולכן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המפקחת החליטה לקבוע את התיק להוכחות. בנסיבות אלו יש לראות בנתבעים כמי שנגררו להליך בעל כורחם ולחייב את התובעת בהוצאותיהם.

דיון והכרעה

16. לאחר בחינת טענות הצדדים והערכת עדויותיהם, מצאתי שדין התביעה להתקבל, משאין לפניי טענות הגנה ראויות, שיש בהן לפטור את הנתבעים מתשלום חובם בגין אי תשלום מיסי ועד הבית.

17. ראשון לכול אתייחס לטענת אי כשירותה של התובעת לשמש כנציגות הבית המשותף.

כשרות התובעת לשמש כנציגות הבית המשותף

18. חוק המקרקעין אינו מכיר במצב של העדר נציגות לבית המשותף; כך מורה סעיף 65 לחוק המקרקעין: **"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון"**. חוק המקרקעין אף קובע שבמקרה שבו לא נכונה נציגות בבית משותף או שהנציגות אינה מתפקדת, רשאי המפקח על רישום מקרקעין, למנות לאותו בית נציגות בשכר (סעיף 67 לתקנון המצוי). סעיף 5 לתקנון המצוי קובע חובה לקיים אסיפה כללית אחת לשנה, בין היתר לצורך מינוי נציגות.

19. מהחומר שלפניי עולה כי במשך תקופה בת 15 שנים בקירוב, כיהנה הנתבעת כחברת נציגות, חלק מהזמן בסיועו של הנתבע (סעיף 6 לכתב ההגנה). חברותה של הנתבעת בנציגות באה לסיומה בתאריך 18.10.21, ביציאתה מקבוצת הווטסאפ של הדיירים (פרוטוקול עמ' 15 שו' 34-35, שו' 39; עמ' 33 לתיק מוצגי התובעת). ויובהר - הנתבעת לא כינסה אסיפה כללית, לצורך בחירת נציגות אחרת בצורה מסודרת כנדרש בחוק; הנתבעת אף לא מסרה הודעה מבעוד מועד על כוונתה לחדול מתפקידה כנציגת הבית המשותף. יום אחד, ללא התראה מוקדמת יצאה מקבוצת הווטסאפ הקבוצתית, בדרך זו הביאה לידיעת הדיירים את דבר פרישתה מהנציגות. בדרך זו כפתה הנתבעת על בעלי הדירות מצב שבו הבית המשותף נותר במשך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כעשרה חודשים ללא תחזוקה וללא ניהול, כל זאת עד לכינון הנציגות הנוכחית בחודש אוגוסט 2022.

20. בסיכומיהם טענו הנתבעים שאין לראות בתובעת כנציגות החוקית של הבית, זאת בטענה שבשקין ומלמד "כפו את עצמם על דיירי הבניין. לא בנבחרו כדין וכחוק ובהתאם לתקנות ובהתאם לחוק המקרקעין, לא קיימו אספה מן המניין או שלא מן המניין, או לתת זמן היעכרות לפחות כפי שמקובל בחוק המקרקעין, 14 יום, עד שכן יתאים יום אחר לשאר דיירי הנכס כדי לקיים את האספה ולבחור מתוכה נציגי וועד".

נפנה לבחינת הדברים.

21. כאמור, אין חולק כי ממועד פרישתה החד צדדית של הנתבעת מניהול הנציגות בחודש אוגוסט 2021 ועד לבחירתה של הנציגות הנוכחית בחודש אוגוסט 2022, היו ענייניו של הבית המשותף שלפניי במצב של הזנחה, בהעדר נציגות מכהנת. שינוי במצב דברים זה בא בעקבות יוזמה שנטלו עליהם בשקין ומלמד, בהחלטתם לפעול לכינון נציגות, כפי שיתואר להלן.

22. מהחומר שלפניי עולה, שבתאריך 27.07.22 פרסם בשקין הודעה בווטסאפ הקבוצתי על אודות התכנסות האספה הכללית ביום 01.08.22, בין היתר לצורך בחירת נציגות לבית המשותף. הודעה זו נשלחה גם לנתבעת בתכתובת ווטסאפ אישית, שכן כאמור במועד זה כבר לא הייתה חברה בווטסאפ הקבוצתי של הבניין (ראו: עמ' 33 לתיק מוצגי התובעת).

23. מפרוטוקול שנערך באספה זו (עמ' 28 לתיק מוצגי התובעת) עולה שבאספה נכחו בשקין, אחרק, ומלמד (בזום). דייר בשם ברהום חתם לאחר מכן על הפרוטוקול. באספה זו הוחלט על ידי כל הנוכחים למנות את בשקין כיו"ר הנציגות, ואת מלמד ואחרק כחברי הנציגות, עינת בשקין מונתה לשמש כגזברית. עוד הוחלט באספה זו, לגבות תשלום חודשי בסך 100 ₪, במקביל לבדיקת עלויות התחזוקה של הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, וכן לפתוח חשבון בנק על שם נציגות הבית המשותף (עמ' 29 לתיק מוצגי התובעת). ואכן, לאחר כינוס האספה נפתח לראשונה חשבון בנק על שם הנציגות (על העדר חשבון בנק בזמנה של הנציגות הקודמת ראו עדותה של התובעת בעמ' 14 שו' 49-50), והוחל בגביית מיסי ועד בית.

24. בתאריך 05.08.22 התפרסמה ההודעה הבאה בקבוצת הווטסאפ של הדיירים, ובווטסאפ האישי של התובעת (עמ' 30 לתיק מוצגי התובעת): "שלום לכולם, שמי רון בשקין בעלים של דירה בבנין. השבוע הקמנו ועד בית חדש לבניין ובכוונתו לעשות בקרוב קצת סדר. בימים הקרובים נוציא הודעה מסודרת לגבי תשלום ועד בית לטובת נושאי תרבות הדיור, חשמל, תאורה וקצת גינון וניקיון. בשיתוף פעולה מצד כולם, נגרום לבניין להראות טוב, נעים ובטוח יותר."

25. לפי התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, רואים אסיפה כללית כחוקית אם הודעה על קיומה נמסרה לבעלי כל הדירות ארבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לכינוס האספה כקבוע בסעיף 7(א) לתקנון המצוי [טענת התובעים בסיכומיהם כי יש לפרסם הודעה 14 יום לפני מועד כינוס האספה, בטעות יסודה. פרק זמן זה רלבנטי להועדת אספה כללית שלא מן המניין, כנקוב בסעיף 6 לתקנון המצוי]. עוד בהקשר לכללי כינוס האספה, קובע סעיף 8(א) לתקנון המצוי חובת נוכחות של מחצית הדירות לפחות, בעצמם או על ידי באי-כוחם. אסיפה המתקיימת בכל מספר אחר של משתתפים תיחשב כחוקית, אם בהודעה על כינוס האספה צוין שאם לא יהיה מנין חוקי בשעה שנקבעה, תתקיים האספה בשעה אחרת באותו יום כקבוע בסעיף 8(ב) לתקנון המצוי.

26. כאמור, עולה שהאספה התקיימה בנוכחות שלושה בעלי דירות (אחרק, בשקין ומלמד), בעוד שלפי התקנון המצוי, נדרשת נוכחות של חמש דירות (מחצית), בהינתן שבבית המשותף שלפניי תשע דירות, ומשלא מתקיים התנאי לקיום אספה נדחית בכל מניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. האם די בפגם לכאורי זה כדי לקבוע שהנציגות לא נבחרה כחוק, ולכן כל פעולותיה בטלות, וכך גם תביעתה בהליך דנן?

28. התשובה שלילית. אין חולק כי מחובתה של נציגות הבית המשותף לפעול בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובתקנון המצוי בכל הקשור לחובותיה בניהול ענייני הבית המשותף, לרבות ביחס לכינוס האספה ולניהולה. לצד זאת, לא בכל מקרה שבו נפל פגם בעבודת הנציגות או בהתנהלותה, התוצאה היא העדר חוקיותה או בטלות ההחלטות שהתקבלו באספה הכללית, ויש לבחון כל מקרה לגופו.

29. לפי הפסיקה "אין להחיל על ניהול האספות ואופן קבלת ההחלטות במסגרתן, מנגנונים משפטיים סבוכים ופורמאליים, אשר אינם תואמים את אופי התנהלותם" [עש"א (מחוזי ת"א) 35916-07-21 לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב (נבו 6.2.22)]. כך אף עולה מפסק הדין של כבוד המפקח על רישום מקרקעין נתניה - ארז שטיינברג, שאליו הפנו הנתבעים בסיכומיהם, תוך הבאה חלקית של הדברים:

"אמנם, על פני הדברים, פגמים אלו אינם חמורים ומהותיים באופן היורד לשורשו של עניין, בוודאי בשים לב לכך שככלל אין להחיל על ניהול האספות ואופן קבלת ההחלטות במסגרתן כללים פורמאליים נוקשים...מרכז הכובד במקרים שבהם נפלו פגמים בהליך הוא בבחינת ההתנהלות בפועל לאחר קיומה של האסיפה. במקרה שלפנינו, הפגמים הנטענים היו ניתנים, לכאורה, לריפוי אם לאחר בחירת חבריה, היתה הנציגות הנבחרת מתפקדת בפועל כנציגות החוקית של הבית ושאר הדיירים היו מכירים בה כנציגות, אולם מעדותו של מר חיים עולה כי הנציגות החדשה לא פתחה חשבון בנק, לא גבתה מסי וועד ולא נקטה בפעולה כלשהי כדי לתחזק ולנהל את הרכוש המשותף של הבית" [מפקח על רישום מקרקעין נתניה) 141/2021 חיים נ' נציגות הבית המשותף מרח' אירוס הארגמן 32, נתניה (נבו 03.05.23)]. (הדגשה שלי- עמ"ב).

30. בנסיבות שבהן ההחלטה על כינון הנציגות התקבלה ברוב של שלושה בעלי דירות במעמד האספה הכללית, ונוסף לכך ניתנה הסכמתו של ברהום, בחתימתו על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפרוטוקול, וכן הסכמתם של שובייב (ראו הודעת הנציגות מיום 05.08.22 בעמ' 31 לתיק מוצגי התובעת), יש לקבוע שבחירת הנציגות נעשתה ברוב הקבוע בחוק. על זכות ההצבעה של שוכר דירה, אף ללא הצגת ייפוי כוח מבעל הדירה הרשום ראו: אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** - חלק שלישי בתים משותפים, 165-164 (2001).

31. יוער כי במהלך הדיון דחיתי טענה המבקשת לפגם הנובע מבחירתו של מלמד כחבר נציגות כי אינו בעל דירה בבית המשותף, אלא מיופה כוח של אביו בכל הקשור לניהול דירתו, מתוקף ייפוי כוח מתמשך (ראו גם תמצית תוכן עדותו שהוגשה לתיק ביום 12.10.2023), הואיל והנתבעים לא זנחו טענה זו בסיכומיהם, ראיתי להוסיף, שאכן דרך כלל, מתמנים חבריה של הנציגות מקרב בעלי הדירות, ואף יש גישה הסוברת **שרצוי** למנות נציגות מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, אך **אין מניעה ואין איסור** לבחור אנשים חיצוניים למטרה זו [ראו: יהושע ויסמן **דיני קניין** – חלק שני בעלות ושיתוף, 465 (1997); אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** - חלק שלישי בתים משותפים, 321 (2001); (המפקח על רישום מקרקעין פתח תקוה) [36-21 משה נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עין חי 8 הוד השרון \(נבו 30.09.21\)](#)].

32. מעבר לאמור יצוין כי מראיות התובעת שלא נסתרו, עולה שכול בעלי הדירות, למעט הנתבעים, משלמים את מיסי ועד הבית (ראו: עדותו של בשקין בעמ' 10 לפרוטוקול שו' 11-10; תיק מוצגי התובעת – עמודים 42, 51-53, 59-61). גם אם היה מוכח שבחירתם של בשקין ומלמד לנציגות לא נעשתה ברוב הנדרש בחוק, הרי שלנוכח העובדה שהם משמשים בפועל כנציגות הבית המשותף, וכל בעלי הדירות למעט הנתבעים משלמים את חלקם היחסי בהוצאות התחזוקה של הבית המשותף, הרי שהם רואים בהם כחברי הנציגות של הבית המשותף. בעניין זה ראו דברים שנפסקו על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, בנסיבות דומות למקרה שלפניי: **"אין פגם בקביעתה של המפקחת, שגם אילו היה מוכח שגב' אוהיון לא נבחרה באסיפה שבה רוב הדיירים בחרו בה, הרי מכיוון שהיא שפועלת כנציגות בפועל, וכל הדיירים מלבד המערערת מסכימים לכך ומשלמים את חלקם, חייבת גם המערערת לשלם**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את חלקה" (עש"א (חיפה) 9047-03-19 ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1, חדרה (נבו 28.04.19)).

33. לסיכום חלק זה - מהטעמים שהובאו, יש לדחות את טענת הנתבעים שהתובעת אינה הנציגות החוקית של הבית המשותף, ולכן הם פטורים מתשלום חלקם בהוצאות האחזקה והניהול של הבית המשותף.

הטענות בקשר להוצאות תחזוקת הבית המשותף

34. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע את חובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף. בסיפא של הסעיף מוגדרת "החזקה תקינה" כשמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות. נהוג לערוך הבחנה בין שני סוגים עיקריים של הוצאות בבית המשותף; "הראשון עניינו בדרך כלל בתחזוקה שוטפת בבית המשותף, בגדרו נכללים הן פעולות שוטפות וקבועות (למשל ביטוח, ניקיון, חשמל, גינון, בדיקות תקופתיות של מעליות וכיוצא באלה), והן פעולות הכרחיות שעלותן הכספית סבירה (כגון עבודות אינסטלציה פתיחת סתימה או תיקון נזילה ברכוש המשותף, תיקון מנעול ברכוש המשותף, שיכפול מפתחות, וכיו"ב). השני עניינו בהוצאות חריגות שבדרך כלל עלותן הכספית תהיה גבוהה יותר. בעוד סוג העבודות הראשון, אינו דורש את כינוס האסיפה הכללית לשם ביצוע, הסוג השני, דורש זאת" [ראו פסק דינו של כבוד המפקח על רישום מקרקעין פתח תקווה בתיק (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 562/20 שמש הדר חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' שמש (נבו 09.01.22)].

35. יובהר שלפי הפסיקה גם אם נפל פגם בהתנהלות הנציגות, וטרם קבלת ההחלטה על ביצוע פעולות ברכוש המשותף, היה עליה לכנס את האספה הכללית, אך היא לא עשתה כן או שהיא לא קיבלה את הסכמת בעלי הדירות ברוב הנדרש, ניתן לרפא את הפגם אם יוכח למשל, שהרוב הדרוש של בעלי הדירות הסכים לביצוען של הפעולות, אף אם ההסכמה ניתנה בדיעבד (ע"א 93/84 קדמי נ' קוויין, פ"ד מ(1) 724). לחלופין,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

די בכך שהרוב הדרוש מבין בעלי הדירות שילם בגין הפעולות, וכך עצם התשלום, מעיד על ההסכמה, ויש בו כדי לאשר, את החלטת הנציגות, אף אם בוצע בדיעבד [ע"א (ת"א) 1350/06 **דו סלע נכסים** (1996) בע"מ נ' **ניהול בית גבר** (99) בע"מ (נבו) 6.11.2006]; ע"א (ת"א) 3977-07 **עוזבון המנוח רפאל אלואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33** ת"א (נבו 20.6.2010)]. בכול מקרה, אין באי מילוי הנציגות אחר חובות אלו, לפטור את בעלי הדירות מקיום חובתם לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

36. לפי הפסיקה קיום חובתה של הנציגות אינה תלויה בקיומה של חובה של בעל דירה, ולהיפך [ראו: ע"א (ת"א) 204/79 **ויזר נ' נציגות הבית המשותף מרח' חן 14 פתח תקווה**, פ"מ התשמ"ד (א) 503; ע"א (ב"ש) 1133/03 **קבלו נ' נציגות הבית המשותף – סלבי** (נבו 17.5.2004)]. טענות שיש לבעל דירה נגד התנהלות הנציגות או על אופן ניהול הבית המשותף, לא ישמשו לו הגנה בתביעה המתנהלת נגדו בגין אי תשלום הוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף. טענות אלו רשאי בעל דירה להעלות לדיון באספה הכללית או לחלופין להגיש תביעה נגד הנציגות: **"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969"** [רע"א 294/87 **שלום נ' נציגות הבית המשותף רח' בן יהודה 2 ירושלים** (נבו 28.10.1987); ראו גם: עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו 15.4.2019)]. הרציונל העומד מאחורי פסיקה זו, שאין לאפשר לבעל דירה לעשות דין לעצמו ולחדול מלשלם את מיסי ועד הבית, הוא שאם כל דייר יתנה את תשלום חלקו בהוצאות הבית במענה דרישותיו, עלול לגרום לחוסר בקופת הנציגות, שיביא בסופו של יום לפגיעה בבעלי הדירות שממלאים אחר חובתם.

37. ביישום הדברים לענייננו, לתיק מוצגיה צירפה התובעת חשבונית ע"ס 1,053 ₪ (מיום 23.10.22) שעליה צוין "הרכבת רוכב P.V.C בגג אסבסט", חשבונית נוספת ע"ס 702 ₪ (מיום 29.1.23) שעליה צוין "תיקון נזילה בגג אסבסט" וחשבונית ע"ס 700 ₪ (מיום 22.09.22) בגין ביצוע עבודת חשמל בחדר המדרגות. מהתיאור המופיע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על גבי החשבוניות ומסכומיהן עולה שמדובר בעבודות נקודתיות לתחזוקה שוטפת, שביצוען אינו דורש את כינוס האספה הכללית ודאי שלא הצגת חוות דעת, כנטען.

38. הנתבעים טוענים להעדר אסמכתאות לביסוס הוצאות התחזוקה, ומציינים שבעבר בוצעה הארקת חשמל, שנועדה להיטיב רק עם דירת בשקין, ולכאורה אין מדובר בהוצאה שבעלי הדירות צריכים לחוב בה. יש לדחות את הטענה משלא הוכחה והן מהטעם שמדובר בפעולה שבוצעה בתקופת הנציגות בראשותה של הנתבעת; בהוצאה זו נשאו רוב הדיירים. אשר לטענות בדבר העדר שירותי ניקיון וגינון; הטענה הסתמית ש"אין חשמל", והטענה בדבר העדר צורך בטיפול להרחקת יונים - גם אם היו טענות אלו מוכחות לפניי (ואין זה המצב), הרי שבשעה שכול בעלי הדירות למעט הנתבעים, שילמו את חלקם בהוצאות אלו, אין הנתבעים יכולים לעשות דין לעצמם ולהחליט שהם אינם משתתפים במימון הוצאות אלו.

39. יש לדחות טענתם של הנתבעים כי יתר הדיירים משלמים מתוך פחד ומורא מחברי הנציגות. מדובר בטענה בעלמא שאין לה כל בסיס בחומר שלפניי. הנתבעים לא ביקשו לזמן לעדות מי מאותם דיירים שלכאורה חוששים מחברי הנציגות והימנעותם זו פועלת לחובתם.

40. יתר טענות הנתבעים לרבות הטענה כי גובה החיוב החודשי של הנתבע עומד על 30 ₪ ולא 40 ₪ - נדחות, משנזנחו מסיכומיהם [ראו: [ע"א 447/92 רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט קורפריישן](#), פ"ד מט(2) 102 (1995); רע"א 3642/15 שלמה אדרי שירותי חשמל בע"מ נ' אדרי (נבו 09.06.15)].

41. מעל כל האמור יצוין כי בסופו של ההליך ולאחר שנפרשו לפניי כלל הראיות, שוכנעתי כי לא פגמים בבחירת הנציגות, לא העדר ניקיון וגם לא העדר שירותי גינון הם העומדים מאחורי סרבנותם של הנתבעים לשלם את מיסי ועד הבית, כל אלו הם "עורבא פרח"; שוכנעתי שמאחורי טענות אלו עומד רצונם של הנתבעים "לסגור חשבון" עם בעלי הדירות שדירותיהם מושכרות, בכללם בשקין ומלמד, אשר לטעמם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של הנתבעים, לא נתנו מענה הולם לתלונות עבר מצד הנתבעים על נזקים לכאורה שהסבו להם השוכרים בבניין (עמודים 7, 8, 12 לתיק מוצגי הנתבעים).

42. מסקנה זו אני מבססת על העובדה הפשוטה **שמצא היבחרה של הנציגות הנוכחית, לא שילמו הנתבעים ולו תשלום אחד (!) לקופת הנציגות**, כאשר את סירובם להשתתף בנטל הוצאות הבית המשותף, תלו בטענות לפגמים בהליך בחירת הנציגות, ובטענות סתמיות שאין בצדן ולו בדל ראיה, בכלל אלו הטענה שהצורך בתחזוקת הבית המשותף נולד כתוצאה מנזקים שגרמו שוכרים שאכלסו את רוב הדירות בבניין; הטענה להזנחת התחזוקה של הבית המשותף; וכן הטענה שהתיקונים בוצעו לתועלתם האישית של בשקין ומלמד.

43. בעדותו הראשית העיד הנתבע שלא שילם את מיסי ועד הבית כי המטרה שלו הייתה להגיע להליך משפטי **"לקבל אוזן קשבת ולשפוך את מה שהיה"** (עמ' 11 שו' 18). על כך חזר בהמשך עדותו (עמ' 12 שו' 3, 7). הנתבע הלין על כך שלכאורה הוא **"כל פעם צריך להביא בעל מקצוע להוכיח שזה בעיה פרטית שלהם...אני לא יכול לתעד כל היום ולהוכיח מי עשה את הנזקים האלה"** (הדגשה שלי – עמ"ב) (עמ' 11 שו' 24-19), ואולם אין לפניי ולו ראיה אחת לכך שאיזו מן ההוצאות נשוא התביעה שלפניי, נועדה לתיקון נזקים שנגרמו לכאורה על ידי שוכרים בבניין. ודוק; את עיקר הגנתם ביססו הנתבעים על טענות לוונדליזם, מטרדי רעש והפרות סדר שלכאורה נגרמו להם ולרכוש המשותף על ידי שוכרים שהתגוררו בדירות, לרבות בדירותיהם של בשקין ומלמד, אך תביעה בעניין זה לא הוגשה לאורך השנים (יצוין כי רק בעקבות התביעה דנן, הגישו הנתבעים תביעה שכנגד לתביעה שלפניי בגין אובדן שכירות ונזקים נוספים לכאורה, אך תביעה זו נמחקה בהעדר סמכות עניינית).

44. כאמור, מעבר לכך שטענות אלו לא הוכחו, הרי שגם אם היו נמצאות נכונות, לא היה בהן לשמש לנתבעים הגנה בתביעה דנן. מחובתם של הנתבעים היה לשלם את חלקם בהוצאות התחזוקה של הבית המשותף, ולנקוט הליך משפטי עצמאי בטענותיהם הנזיקיות, ככל שיעמדו על בירורן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות ההליך

45. תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) קובעת כברירת מחדל, שבתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור.

46. תקנה 153(ג) לתקנות מורה שלצורך קביעת סכום ההוצאות, יילקחו בחשבון בין היתר, הדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, מורכבות ההליך, השקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו וסכום ההוצאות שהתבקש. הובהר בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי היא נקודת מוצא בלבד, ויש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [ראו: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד (1) 600, 618 (2005)]. בתקנה 155 לתקנות נקבע כי "בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך".

47. בטיעוניה ביקשה הנציגות לחייב את הנתבעת בהוצאותיה בהליך. למעט קבלה על תשלום האגרה ששולמה בסך 812 ₪, אין לפניי אסמכתאות להוכחת הוצאות משפט נוספות. התובעת אף לא פירטה בטיעוניה, מה הסכום המבוקש על ידה.

48. בנסיבות אלו ולאחר יישום התקנות ואמות המידה שנקבעו בפסיקה ביחס לפסיקת הוצאות מצאתי לחייב את הנתבעים בסכום האגרה בסך 812 ₪ ובשכר בטלה של חברי הנציגות בסכום של 600 ₪ לכול אחד. בסכומים אלו ניתן ביטוי בין היתר להתנהלותם של הצדדים בהליך, להתקיימותם של שני דיונים, אחד מהם דיון הוכחות, ולנושא המחלוקת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

49. התביעה מתקבלת במלואה מהטעמים שהובאו, ואני מחייבת את הנתבעים, כדלקמן:

א. הנתבע ישלם לתובעת סך של 665 ש"ח, בגין חלקו בהוצאות ההחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף לתקופה המסתיימת בחודש אפריל 2023 (כולל), כמפורט בסעיף 4 לפסק הדין. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (24.04.23) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ב. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 1,663 ש"ח, בגין חלקה בהוצאות ההחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף לתקופה המסתיימת בחודש אפריל 2023 (כולל), כמפורט בסעיף 4 לפסק הדין. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (24.04.23) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ג. הנתבעים יחד ולחוד ישלמו לתובעת את הוצאות ההליך בסך של 812 ש"ח, בגין אגרת התביעה ששולמה. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (24.04.23) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ד. הנתבעים יחד ולחוד ישלמו לכל אחד מחברי הנציגות (רון בשקין ואייל מלמד) שכר בטלה בסך של 600 ₪, בגין ניהול ההליך והתייצבותם לשני דיונים. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ה. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

50. עיינתי בבקשת הנתבעים מיום 30.11.23 לעיון חוזר בהחלטה מיום 29.11.23 לחייבם בהוצאות הנציגות בסך 300 ₪ עקב אי המצאת תיק מוצגיהם לתובעת במועד, ללא שניתן הסבר מניח את הדעת לכך. עיינתי גם בתגובת הנתבעים שהוגשה בתאריך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/248/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10.12.23. לפי הפסיקה, על המבקש עיון חוזר לשכנע שמתקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שינוי החלטה שיפוטית על ידי הערכאה שנתנה אותה, כאשר בדרך כלל הדבר ינבע מנסיבות חדשות או אם התברר לבית המשפט כי נתן החלטה מוטעית [רע"א 1687/17 קואופ ישראל סופרמרקטים בע"מ נ' ליברטי פרופרטיס בע"מ (נבו) 07.03.17], לא מצאתי כי הבקשה עומדת בתנאים שהובאו לעיל, ולפיכך היא נדחית.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים, ותסגור את התיק שלפניי.

ניתן היום, ט"ז טבת תשפ"ג, 28 דצמבר 2023, בהעדר הצדדים.

ג' 2023

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין